

FIDEJUSSIONE SPECIFICA

Spett.le
Banca di San Marino S.p.A.
Strada della Croce, 39
47896 - Faetano (RSM)

In relazione alla concessione di **MUTUO IPOTECARIO n. 4/06/11/0644085** di **Euro*500.000,00=(EuroCinquecentomila/00)** con rientro mediante **n. 240 rate mensili**, da Voi deliberato in data **9/12/2010 e 15/07/2011**, noi sottoscritti **RIBICHINI OSCAR E GOZI GIULIANO** con la presente dichiarazione unilaterale ci costituiamo fideiussori sino alla concorrenza dell'importo di **Euro*600.000,00=(EuroSeicentomila/00)** in linea capitale, oltre gli interessi, commissioni, spese ed accessori a favore di **MOBILCOM SRL**, costituita a San Marino (RSM) il 5/04/2005 - Coe SM 19832, e dei suoi successori o aventi causa per l'inadempimento di qualsiasi obbligazione derivante dalla predetta operazione.

I fidejussori dichiarano alla Banca che il domicilio eletto ai sensi dell'art. 7 è il seguente:

VIA FONTANELLA, 20 CIVITANOVA MARCHE 62012 MC

LA PRESENTE FIDEJUSSIONE È REGOLATA DALLE SEGUENTI CONDIZIONI:**Art. 1 - Oggetto della garanzia**

La fideiussione garantisce tutto quanto dovuto dal Cliente debitore per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa anche se di carattere giudiziario ed ogni onere tributario.

Nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce l'obbligo del Cliente debitore di restituire le somme comunque erogate dalla banca.

Il fidejussore si impegna, inoltre, a rimborsare alla Banca le somme che dalla Banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite in seguito ad annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi o per qualsiasi altro motivo.

Art. 2 - Solidarietà ed indivisibilità delle obbligazioni

Le obbligazioni derivanti dalla fideiussione sono solidali e indivisibili anche nei confronti dei successori o aventi causa del fideiussore stesso.

Il fidejussore rimane obbligato, anche se la Banca non abbia proposto le sue istanze contro il Cliente debitore o gli eventuali coobbligati o qualora le abbia proposte non le abbia continuate.

Art. 3 - Informazioni sull'andamento del rapporto garantito

Il fidejussore avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la Banca.

Art. 4 - Recesso del Fideiussore

Il fidejussore può recedere dalla garanzia dandone comunicazione alla Banca con lettera raccomandata con ricevuta di ricevimento. La dichiarazione si reputa conosciuta dalla Banca solo quando la lettera giunga ai suoi uffici e sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere.

La dichiarazione di recesso si intende operante solo quando la Banca abbia potuto recedere a sua volta da detti rapporti, sia conseguentemente stato onorato quanto dovuto da parte del Cliente debitore, sia decorso il termine di presentazione degli assegni da lui emessi e ancora in circolazione.

Il fideiussore risponde, oltre che delle obbligazioni del debitore in essere al momento in cui il recesso diviene efficace, di ogni altra obbligazione che venisse a sorgere o a maturare successivamente in dipendenza dei rapporti esistenti al momento suindicato.

Art. 5 - Pagamento del fideiussore

Il fidejussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio.

In tal caso la Banca ha la facoltà di effettuare al fidejussore comunicazioni in ordine alla situazione dei conti ed in genere ai rapporti da lui garantiti ed intestati al Cliente debitore.

Per il pagamento di quanto dovuto alla Banca sarà dato al fidejussore, con atto scritto che produce effetto dalla ricezione della comunicazione, un preavviso non inferiore ad un giorno. Qualora il Cliente debitore abbia un cassetto per sconto ovvero salvo buon fine, il fideiussore dovrà corrispondere alla Banca quanto percepito dal Cliente debitore, per effetti e titoli già anticipati e non scaduti, con i relativi accessori.

L'eventuale decadenza del Cliente debitore dal beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa al fidejussore.

Dell'avvenuta decadenza la banca dà tempestiva comunicazione al fideiussore.

In caso di suo ritardo nel pagamento, il fideiussore è tenuto a corrispondere alla banca gli interessi

moratori nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste a carico del debitore.

Nessuna eccezione può essere opposta dal fidejussore riguardo al momento in cui la Banca esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti col Cliente debitore.

Il fidejussore riconosce alla Banca il diritto di stabilire a quali obbligazioni devono imputarsi i pagamenti da lui fatti.

Art. 6 - Efficacia della fideiussione

La fideiussione ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi garanzia, personale o reale, già esistente o che fosse in seguito prestata a favore della Banca nell'interesse del Cliente debitore medesimo.

Quando vi sono più fidejussori, ciascuno di essi risponde per l'intero ammontare del debito anche se le garanzie sono state prestate con un unico atto e l'obbligazione di alcuno dei garanti è venuta a cessare o ha subito modificazioni per qualsiasi causa e anche per remissione o transazione da parte della Banca.

Nell'ipotesi che il Cliente debitore principale richieda ed ottenga il concordato amichevole o giudiziale dai propri creditori, il fidejussore con la presente fideiussione si accolla espressamente la parte di debito (sorte, interessi e spese) non soddisfatte dal concordato del Cliente debitore principale. Tale accollo costituisce debito autonomo del fidejussore nei confronti della Banca.

Art. 7 - Domicilio del fidejussore

Qualsiasi dichiarazione, comunicazione, notifica, sarà effettuata dalla Banca all'fidejussore/i all'indirizzo sopra indicato; tale indirizzo viene considerato quale domicilio effettivo o eletto o legale cui saranno inviate, con pieno effetto, le lettere, eventuali notifiche ed ogni dichiarazione o comunicazione da parte della Banca all'fidejussore/i, il/i quale/i dovrà/anno altresì

comunicare alla Banca le successive variazioni del suddetto domicilio; in difetto di tale comunicazione gli invii verranno validamente e con pieno effetto fatti all'fidejussore/i all'ultimo indirizzo comunicato per iscritto alla Banca.

Art. 8 - Spese della fideiussione

Le spese per l'eventuale registrazione della fideiussione ed ogni altra spesa, ad essa inerente o conseguente, sono a carico del fidejussore.

Art. 9 - Segnalazione della fideiussione

Il fidejussore autorizza espressamente la banca a segnalare la presente fideiussione, se richiesta, alla società di revisione incaricata dal debitore del controllo contabile e della certificazione dei suoi bilanci.

Art. 10 - Diritto di regresso e di surroga

Il fidejussore non potrà esercitare il diritto di regresso o di surroga che gli spettasse nei confronti del Cliente debitore, di coobbligati e di garanti ancorché confidejussori, sino a quando ogni ragione di credito della Banca non sia stata interamente estinta.

Art. 11 - Legge applicabile e foro competente

Il presente contratto è regolato dal diritto sammarinese.

Per ogni controversia che possa sorgere tra il fidejussore e la Banca, in occasione, in dipendenza, sull'interpretazione o in esecuzione del presente rapporto, la Giurisdizione competente è esclusivamente quella del Tribunale della Repubblica di San Marino, fatto salvo quanto previsto al comma successivo.

Fermo quanto previsto al primo comma, la Banca potrà adire, a suo insindacabile giudizio, una Autorità giudiziaria diversa da quella della Repubblica di San Marino, purché sia quella in cui la Parte convenuta ha la propria residenza o la propria sede.

I fidejussori dichiarano di aver ricevuto copia della presente dichiarazione sottoscritta dalla Banca quale conferma di ricezione dell'originale consegnato alla stessa.

Dichiariamo, altresì, di approvare specificamente, tutti gli articoli quali clausole di maggior interesse.

Luogo e data di pugno del Cliente FAETANO 5/12/2011

RIBICHINI OSCAR, nato a MACERATA, il 03/03/1968

Cod. ISS/Cod. Fisc. R.B.E.S.E.R.687108E783V

Residente a CANTOVA TARENTE, in Via FONTANELLA N. 20

LETTO E APPROVATO

(Letto e Approvato)

Ribichini Oscar
(Firma Cliente obbligatoria)

Luogo e data di pugno del Cliente *Faenza 08/12/2011*

GOZI GIULIANO, nato a *SAN MARINO* il *23/05/1961*

Cod. ISS/Cod. Fisc. *8262*

Residente a *DOSANA* in Via *CAMPOLINGA, 30*

Letto e Approvato
(Letto e Approvato)

[Firma]
(Firma Cliente obbligatoria)

Timbro e firma della Banca
 *[Firma]*
Banca di San Marino S.p.A.
.....

Visto conformità della/e firma/e

[Firma]
..... *231*

Mittente
RIBICHINI OSCAR
GOZI GIULIANO
Via Fontanella, 20
62012 Civitanova Marche (MC)

AUTOPRESENTAZIONE

Spett.le
Banca di San Marino S.p.A.
Strada della Croce, 39
47896 – FAETANO (RSM)

FOGLIO INFORMATIVO FINANZIAMENTO/CONTO CORRENTE A RIENTRO

INFORMAZIONI SULLA BANCA

DENOMINAZIONE e FORMA GIURIDICA	Banca di San Marino S.p.A. - Faetano 1920
SEDE LEGALE	Strada della Croce, 39 - 47896 Faetano - Repubblica San Marino
CAPITALE SOCIALE	€ 114.616.800,00 I.v.
ISCRIZIONE AL REGISTRO SOGGETTI AUTORIZZATI	n. 49
ISCRIZIONE TRIBUNALE	n. 2430 del 14/03/2001
CODICE OPERATORE ECONOMICO	SM00476
CODICE ABI	8540
NUMERO TELEFONO	0549 873411
NUMERO FAX	0549 873401
SITO INTERNET	www.bsm.sm
INDIRIZZO E-MAIL	info@bsm.sm

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE

Struttura e funzione economica

Il finanziamento è un mutuo di breve/medio e lungo termine destinato di norma a finanziare l'acquisto di beni e/o servizi, la realizzazione di programmi d'investimento anche edilizi, il supporto finanziario di scopi connessi all'attività personale, imprenditoriale o professionale.

La Parte finanziata si impegna a restituire la somma mutuata alle scadenze concordate con la Banca mediante pagamento periodico di rate e con pagamento di interessi calcolati con riferimento ad un tasso variabile, fisso o misto. In caso di estinzione anticipata (o di rimborso parziale) del finanziamento può essere richiesto dalla Banca - se previsto in contratto - un compenso onnicomprensivo (commissione per estinzione anticipata).

Il finanziamento può essere stipulato, sotto forma di "atto pubblico" (mutuo ipotecario), "scrittura privata" (mutuo chirografario), e può essere assistito da garanzie reali (ipoteca, pegno) e/o personali (da parte dei soggetti finanziati o di terzi), e/o da cessioni di crediti.

Principali rischi (generici e specifici)

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- per i mutui indicizzati la possibilità dell'incremento del tasso e conseguente aumento dell'importo della rata;
- per i mutui a tasso fisso l'impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi a ribasso;
- variabilità del tasso di cambio, qualora il mutuo sia espresso in valuta estera.

LEGENDA

LEGENDA

Ammortamento

Processo di restituzione graduale del finanziamento mediante il pagamento periodico di rate.

Estinzione anticipata (totale o parziale)

È la facoltà concessa al mutuatario di restituire anticipatamente, in tutto o in parte, la somma ricevuta in prestito.

Commissione per estinzione anticipata

È il compenso onnicomprensivo che la parte contraente il finanziamento è tenuta a risarcire alla Banca erogante, per aver rimborsato anticipatamente in tutto od in parte, il finanziamento rispetto alle previsioni contrattuali. Di norma l'entità del compenso è espressa in misura percentuale sul capitale rimborsato anzitempo.

Mutuo chirografario

Quando la somma accordata è garantita dal debitore e/o dall'eventuale garanzie accessorie.

Mutuo ipotecario

Quando la somma accordata è garantita da un'ipoteca su di un bene immobile.

Parametro di indicizzazione

Indice di riferimento del mercato monetario sul quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale, secondo le modalità all'uopo indicate.

Parametro Euribor

Tasso nominale annuo di interesse, arrotondato massimo allo 0,10 superiore, risultante dalla media aritmetica semplice mensile delle quotazioni giornaliere dell'Euro Interbank Offered Rate 1 o 3 o 6 o 12 mesi lettera, rapportato al coefficiente 365/360 ed espresso con tre cifre decimali, pubblicata dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" e riferita al mese solare precedente.

Preammortamento

Periodo iniziale del mutuo nel quale viene pagata unicamente la quota interessi. Per i finanziamenti erogati a stato avanzamento lavori è anche il periodo entro il quale deve avvenire di norma l'erogazione del mutuo.

Rata

Pagamento che la parte finanziata effettua periodicamente per la restituzione del mutuo, secondo cadenze stabilite contrattualmente. La rata è normalmente composta da:

- una quota capitale (cioè una quota dell'importo finanziato);
- una quota interessi (quota interessi dovuta alla Banca per il mutuo).

Nel caso di conti correnti a rientro, la rata è normalmente composta da una quota capitale costante e/o variabile, mentre la contabilizzazione degli interessi avviene trimestralmente al 31/3, 30/6, 30/9 e 31/12 di ogni anno.

Capitale residuo

Indica quella parte di capitale che il debitore deve ancora versare al creditore.

Spese di istruttoria

Spese per l'espletamento della pratica.

Spese di perizia

Spese per l'accertamento del valore dell'immobile offerto in garanzia.

Spread

Maggiorazione applicata al parametro di riferimento per determinare il tasso complessivo da pagare.

T.A.E.G. o T.E.G.

Tasso Annuo Effettivo Globale o Tasso Effettivo Globale.

È l'indicatore del costo totale del finanziamento a seconda della categoria scelta, espresso in punti percentuali. Nel calcolo, oltre agli interessi, sono comprese tutte le spese di carattere non opzionale, che la parte finanziata è tenuta a corrispondere.

T.A.N.

Tasso Annuo Nominale.

È il tasso d'interesse applicato all'operazione espresso su base annua.

Tasso di mora

È il tasso d'interesse da corrispondere per i giorni di ritardo nel pagamento di somme scadute e non rimborsate. Solitamente è espresso come punti di maggiorazione da applicare al tasso nominale annuo vigente il giorno d'inizio dell'insolvenza.

Tasso fisso

Il tasso di interesse che non varia per tutta la durata del finanziamento.

Tasso indicizzato

Il tasso di interesse varia in relazione all'andamento di uno o più parametri di indicizzazione specificatamente indicati nel contratto di finanziamento.

Tasso minimo

Applicato alle operazioni a tasso variabile, rappresenta il tasso al di sotto del quale il finanziamento non potrà scendere a prescindere dall'andamento dei parametri di indicizzazione specificati nel contratto di finanziamento.

Tasso misto

Il tasso di interesse può passare da fisso a variabile (o viceversa) a scadenze fisse e/o a determinate condizioni specificatamente indicate nel contratto di finanziamento.

RECLAMI

È istituito presso la Banca l'Ufficio Reclami, al quale il Cliente dovrà rivolgersi per iscritto.

Firma del/i Cliente/i per integrale presa visione di quanto sopra riportato. Dichiaro/richiamo che una copia del presente foglio informativo mi/ci è stata da Voi consegnata.

Luglio e data di pugno del/i Cliente/i

FABIANO 05/12/2011

Visto conformità della firma/e

[Firma] 231

Firma/e Cliente/i

[Firma]